DBV Insurance
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1.1.82

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM CHIẾN TRANH (HÀNG HÓA)

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1 Trừ các điểm loại trừ quy định trong các Điều 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho các tổn thất và thiệt hại xảy ra cho đối tượng bảo hiểm gây ra bởi

1.1 Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

1.2 Chiếm, bắt giữ, kiềm chế hay cầm giữ và hậu quả của những việc đó hoặc bất kỳ mưu toan nào vì thế mà có

1.3 Mìn, thuỷ lôi, bom trôi dạt hoặc những vũ khí chiến tranh trôi dạt khác

Điều khoản tổn thất chung

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung và chi phí cứu hộ được điều chỉnh hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và / hoặc theo luật pháp và tập quán đã chi ra nhằm tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất từ các rủi ro được bảo hiểm theo những điều khoản này.

LOẠI TRỪ

Điều khoản loại trừ chung

3 Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

3.1 Mất mát, hư hỏng hay chi phí được quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

3.2 Rò rỉ thông thường, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích thông thường, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm

3.3 Mất mát hư hỏng hay chi phí gây ra do đóng gói hoặc chuẩn bị cho đối tượng bảo hiểm chưa đầy đủ hay không thích hợp (theo chủ ý của Điều 3.3 này "đóng gói" phải được coi như bao gồm cả xếp hàng vào container hay xe hàng nhưng chỉ khi nào việc xếp hàng đó được thực hiện trước khi bảo hiểm này có hiệu lực hoặc do Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ thực hiện)

3.4 Mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hay tính chất sẵn có của đối tượng bảo hiểm

3.5 Mất mát, hư hỏng hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (loại trừ những chi phí được bồi thường theo Điều 2 kể trên)

3.6 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ tình trạng không trả được nợ hoặc thiếu thốn về tài chính của người chủ tàu, người quản lý, người thuê hoặc người khai thác tàu

3.7 Bất kỳ khiếu nại nào dựa trên cơ sở tổn thất của việc huỷ hoặc thay đổi hành trình

3.8 Mất mát, hư hỏng hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh gì có sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân hay nguyên tử hoặc phản ứng khác tương tự hay các chất tương tự khác

4 4.1 Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm cho những mất mát, hư hỏng hoặc chi phí phát sinh do:

Điều khoản loại trừ tàu không đủ khả năng đi biển và không thích hợp cho việc chuyên chở

Tàu hoặc sà lan không đủ khả năng đi biển

Tàu, sà lan, phương tiện vận chuyển, container hay xe hàng không thích hợp cho việc chuyên chở an toàn đối tượng bảo hiểm

nếu Người được bảo hiểm hay những người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hoặc trạng thái không thích hợp đó vào thời gian đối tượng bảo hiểm được xếp vào phương tiện như vậy.

4.2 Người bảo hiểm không tính đến việc vi phạm bất kỳ một cam kết nào ngụ ý tàu đủ khả năng đi biển và thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng bảo hiểm tới đích trừ khi Người được bảo hiểm hoặc người làm công cho họ được biết riêng về trạng thái không đủ khả năng đi biển hay trạng thái không thích hợp đó.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

5 5.1 Bảo hiểm này

Điều khoản vận chuyển

5.1.1 Có hiệu lực chỉ khi đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ phần nào của nó khi phần đó được xếp lên tàu biển

và

5.1.2 Kết thúc, theo Điều 5.2 và 5.3 dưới đây khi đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ phần nào của nó khi phần đó được dỡ khỏi tàu biển tại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng,

hoặc

Khi hết hạn mười lăm (15) ngày tính từ nửa đêm ngày tàu đến cảng hay nơi dỡ hàng

tuỳ trường hợp nào xảy ra trước;

tuy nhiên, chỉ khi có thông báo gửi ngay cho Người bảo hiểm và trả thêm phí bảo hiểm, thì bảo hiểm này:

5.1.3 Tiếp tục có hiệu lực khi tàu khởi hành từ cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng mà tại đó hàng hoá không được dỡ khỏi tàu biển, và

5.1.4 Kết thúc, theo Điều 5.2 và 5.3 dưới đây khi đối tượng được bảo hiểm và bất kỳ phần nào của nó khi phần đó được dỡ khỏi tàu biển tại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng (hoặc cảng hay nơi dỡ hàng thay thế),

hoặc

Khi hết hạn mười lăm (15) ngày tính từ nửa đêm ngày tàu cập lại cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng hoặc tàu cập cảng hay nơi dỡ hàng thay thế tuỳ trường hợp này xảy ra trước.

5.2 Nếu trong suốt hành trình được bảo hiểm, tàu biển đến một cảng hay nơi trung gian để dỡ hàng cho việc vận chuyển tiếp bằng tàu biển hay máy bay, hoặc hàng hoá được dỡ khỏi tàu tại cảng hay nơi ẩn náu, thì, theo điều 5.3 dưới đây và với điều kiện đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này tiếp tục đến khi hết hạn mười lăm (15) ngày tính từ nửa đêm ngày tàu cập cảng hoặc nơi đó, và lại bắt đầu khi đối tượng bảo hiểm được xếp lên tàu biển hay máy bay để tiếp tục vận chuyển. Bảo hiểm này giữ nguyên hiệu lực trong thời gian mười lăm (15) ngày chỉ trong khi hàng hoá và bất kỳ phần nào của hàng hoá ở tại cảng hoặc nơi đó. Nếu hàng hoá được tiếp tục vận chuyển trong vòng mười lăm (15) ngày nói trên hoặc nếu bảo hiểm này được tiếp tục theo quy định tại Điều 5.2 thì:

5.2.1 Khi hàng hóa được vận chuyển tiếp bằng tàu biển, bảo hiểm này tiếp tục tuân theo các quy định của những quy tắc này,

hoặc

5.2.2 Khi hàng hoá được vận chuyển tiếp bằng máy bay, bảo hiểm này sẽ tuân theo quy tắc bảo hiểm chiến tranh hiện hành áp dụng cho hàng hoá vận chuyển bằng đường hàng không (loại trừ hàng gửi qua bưu điện) và sẽ được coi như là một phần của bảo hiểm này.

5.3 Nếu hành trình theo hợp đồng chuyên chở kết thúc tại một cảng hay một địa điểm nào đó không phải nơi đến đã thoả thuận thì cảng hay địa điểm đó được coi là cảng dỡ hàng cuối cùng và bảo hiểm này sẽ kết thúc theo Điều 5.1.2. Nếu sau đó hàng hoá lại tiếp tục được gửi tới nơi nhận cũ hoặc bất kỳ nơi đến nào khác, với điều kiện phải có thông báo gửi đến Người bảo hiểm trước khi bắt đầu vận chuyển tiếp và phải trả thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này tiếp tục có hiệu lực từ khi

5.3.1 Hàng hoá được xếp lên tàu để tiếp tục vận chuyển trong trường hợp hàng hoá đã được dỡ;

5.3.2 Tàu bắt đầu khởi hành từ cảng được coi là cảng hay nơi dỡ hàng cuối cùng trong trường hợp hàng không được dỡ xuống tàu;

Khi đó bảo hiểm này kết thúc theo Điều 5.1.4

5.4 Bảo hiểm cho các rủi ro do mìn, ngư lôi trôi dạt, nổi hay chìm, được mở rộng trong khi đối tượng được bảo hiểm hoặc bất kỳ phần nào của nó đang ở trên sà lan trong quá trình vận chuyển tới hay từ tàu biển nhưng trong mọi trường hợp không được vượt quá sáu mươi (60) ngày kể từ dỡ hàng khỏi tàu biển trừ trường hợp có thoả thuận đặc biệt khác đã được Người bảo hiểm đồng ý.

5.5 Với điều kiện có thông báo được gửi ngay tới Người bảo hiểm và trả thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu, bảo hiểm này sẽ giữ nguyên hiệu lực theo những quy định của quy tắc này trong khi tàu đi chệch hướng bất kỳ hoặc bất kỳ sự thay đổi hành trình nào phát sinh từ việc thực hiện một quyền tự do của chủ tàu hay người thuê tàu theo hợp đồng chuyên chở.

Trong Điều khoản 5:

- "đến" ám chỉ rằng tàu được neo, cột hay đậu tàu một cách chắc chắn nào khác tại cầu cảng hoặc một nơi thuộc khu vực quản lý của cảng. Nếu không có cầu cảng hoặc một nơi tương tự, việc đến cảng coi như đã xảy ra khi tàu được neo, cột, đậu chắc chắn lần đầu tiên tại hoặc ngoài cảng hay địa điểm dỡ hàng đã định

- "tàu biển" được coi là một loại tàu dùng để chuyên chở đối tượng được bảo hiểm từ một cảng tới một địa điểm khác mà hành trình của

nó gắn liền với việc phải đi qua biển bằng chính con tàu đó).

6 Nếu sau khi bảo hiểm này có hiệu lực mà Người được bảo hiểm lại thay đổi nơi nhận hàng thì chuyến hàng đó vẫn được bảo hiểm với phí bảo hiểm và các điều kiện thương lượng riêng, nhưng phải có giấy báo gửi ngay cho Người bảo hiểm. *Điều khoản thay đổi hành trình*

7 Bất kỳ một quy định nào thuộc hợp đồng này mâu thuẫn với Điều 3.7, 3.8 hoặc 5 thì những quy định mâu thuẫn đó sẽ bị mất hiệu lực.

KHIẾU NẠI

8 8.1 Để có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất. *Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm*

8.2 Theo Điều 8.1 trên đây, Người được bảo hiểm có quyền đòi bồi thường cho những tổn thất được bảo hiểm đã xảy ra trong thời gian có hiệu lực của bảo hiểm này ngay cả khi tổn thất đã xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết, trừ khi Người được bảo hiểm đã biết và Người bảo hiểm không biết gì về tổn thất đó.

9 9.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào về giá trị tăng thêm lên cho hàng hóa đã được bảo hiểm theo bảo hiểm này thì giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như đã gia tăng tới tổng số tiền bảo hiểm của bảo hiểm này và mọi bảo hiểm về giá trị tăng thêm để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này phải được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm có trong bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới. *Điều khoản giá trị tăng thêm*

9.2 Trường hợp bảo hiểm này bảo hiểm giá trị tăng thêm thì sẽ áp dụng điều khoản sau đây:

Giá trị thỏa thuận của hàng hóa sẽ được coi như ngang với tổng số tiền bảo hiểm trong bảo hiểm ban đầu và tất cả những bảo hiểm về giá trị tăng thêm do Người được bảo hiểm đem bảo hiểm cho hàng hóa để bảo hiểm tổn thất và trách nhiệm thuộc phạm vi bảo hiểm này sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm này và tổng số tiền bảo hiểm đã nói tới.

Trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm phải cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về những số tiền bảo hiểm thuộc tất cả các bảo hiểm khác.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

10 Bảo hiểm này không bảo hiểm lợi ích của người chuyên chở hay người *Điều khoản*

nhận ký gửi hàng hoá nào khác.

loại trừ tác dụng

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

11 Trách nhiệm của Người được bảo hiểm những người làm công và đại lý của họ đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này là: *Điều khoản trách nhiệm của người được bảo hiểm*

11.1 Phải thực hiện những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tổn thất đó, và

11.2 Phải bảo đảm các quyền khiếu nại người chuyên chở, người nhận ký gửi hàng hóa hay những người thứ ba khác được duy trì và thực hiện thỏa đáng.

và Người bảo hiểm, ngoài trách nhiệm đối với tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này, còn phải hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí đã chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực hiện những nhiệm vụ này.

12 Mọi biện pháp do Người được bảo hiểm hoặc do Người bảo hiểm thi hành với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi lại đối tượng bảo hiểm đều không được coi là dấu hiệu từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc về mặt khác phương hại đến các quyền lợi của bên kia. *Điều khoản khước từ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

13 Bảo hiểm này đặt điều kiện Người được bảo hiểm phải hành động khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong phạm vi kiểm soát của họ *Điều khoản khẩn trương, hợp lý*

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

14 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. *Điều khoản áp dụng luật và tập quán*

GHI CHÚ: Người được bảo hiểm khi nhận biết về một sự cố "được bảo hiểm" theo bảo hiểm này phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm và quyền lợi đối với bảo hiểm đó sẽ phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ này.

CL.255

1.1.82

INSITUTE WAR CLAUSES (CARGO)

RISKS COVERED

1 This insurance covers, except as provided in Clauses 3 and 4 below, loss of or damage to the subject- matter insured caused by *Risks clause*

1.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom , or any hostile act by or againts a belligerent power

1.2 caprure seizure restraint or detainment, arising form risks covered under 1.1 above, and the consequences thereof or any attempt thereat

1.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

2 This insurance covers general average and affreightment and/or the govering law or deter- mined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss a risk covered under these clauses. *General Average Clause*

EXCLUSIONS

3 In no case shall this insurance cover *General Exclusion Clause*

3.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

3.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject- matter insured

3.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject- matter insured (for the purpose of this Clause 3.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

3.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject- matter insured

3.5 loss damage or expense proximately caused by delay, even thought the delay be caused by a risk insured againts (except expenses payable under Clause 2 above)

3.6 loss damage or expense arising form insolvency or financial of the own- ers managers charters operators of the vessel

3.7 any claim based upon loss of or frustration of the voyage or adventure

3.8 loss damage or expense arising form any hostile use of any wepon of war employing atomic or nuclear fission ang/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

4 4.1 In no case shall this insurance cover loss damage or expense arising from where

Unseaworthiness and Unfitness Exculusion Clause

unseaworthiness of vessel or craft,

unfitness of vessel craft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured,

where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness,at the time the subject-matter insured is loaded therein.

4.2 The Underwriters waive any breach of the implied warranties of seaworthiness of the ship and fitness of the ship to carry the subject-matter insured to destination,unless the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness.

DURATION

5 5.1 This insurance

Transit Clause

5.1.1 attaches only as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an oversea vessel, and

5.1.2 terminates, subject to 5.2 and 5.3 below,either as the subject-matter insured and as to any part as that part is discharged from an oversea vessel at the final port or place of discharge, or

on expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at the final port or place of discharge,

whichever shall first occur;

nevertheless, subject to prompt notice to the Underwriters and to an additional premium,such insurance

5.1.3 reattaches when,without having dischargeed,the subject-matter insured at the final port or place of discharged,the vessel sails therefrom, and

5.1.4 terminates,subject to 5.2 and 5.3 below,either as the subject-matter insured and as to any part as that part is thereafter discharged from the vessel at the final(or substituted) port or place of discharge, or on expiry of 15 days counting from midnight of the day of re-arrival of the vessel at the final port or place of discharge or arrival of the vessel at a substituted port or place of discharge,

whichever shall first occur.

5.2 If during the insured voyage the oversea vessel arrives at an intermediate port or place to discharge the subject-matter insured for on carriage by oversea vessel or by aircraft,or the goods are discharged from the vessel at a port or place of refuge, then, subject

to 5.3 below and to an additional premium if required, this insurance continues until the expiry of 15 days counting from midnight of the day of arrival of the vessel at such port or place,but thereafter reattaches as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on an on-carrying oversea vessel or aircraft.During the period of 15 days the insurance remains in force after discharge only whilst the subject-matter insured and as to any part as that part is at such port or place.If the goods are on carried within the said period of 15 days or if the insurance reattaches as provided in this claus 5.2

5.2.1 where the on carriage is by oversea vessel this insurance continues subject to the terms of these clauses, or

5.2.2 where the on carriage is by aircraft,the current Institute War Clauses (Air Cargo) (Excluding sendings by post) shall be deemed to form part of this insurance and shall apply to the on-carriage by air.

5.3 If the voyage in the contract of carriage is terminated at a port or place other than the destination agreed therein,such port or place shall be deemed the final port of discharge and such insurance terminates in accordance with 5.1.2.If the subject-matter insured is subsequently reshipped to the original or any other destination,then provied notice is given to the Underwriters before the commencement of such further transit and subject to an additional premium,such insurance reattaches

5.3.1 In the case of the subject-matter insured having been discharged,as the subject-matter insured and as to any part as that part is loaded on the on-carrying vessel for the voyage;

5.3.2 In the case of the subject-matter not having been discharged,when the vessel sails from such deemed final port of discharge; thereafter such insurance terminates in accordance with 5.1.4.

5.4 The insurance against the risks of mines and derelict torpedoes,floating or submerged, is extended whilst the subject-matter insured or any part thereof is on craft whilst in transit to or from the oversea vessel,but in no case beyond the expiry of 60 days after discharge from the oversea vessel unless otherwise specially agreed by the Underwriter.

5.5 Subject to prompt notice to Underwriter and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force within the provisions of this clauses during any deviation,or any variation of the adventure arising from the execise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment.

(for the purpose of clause 5

"arrival" shall be deemed to mean that the vessel is anchored, moored or otherwise secured at a berth or place within the Harbour Authority area.If such berth or place is not available, arrival is

deemed to have accurred when the vessel first anchors,moors or secures either at or off the intended port or place of discharge

"oversea vessel" shall be deemed to mean a vessel carrying the subjec-matter from one port or place to another where such voyage involves a sea passage by that vessel)

6 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters. *Change of Voyage Clause*

7 **Anything contained in this contract wich is inconsistent with Clauses 3.7, 3.8 or 5 shall, to the extent of such onconsistency, be null and void.**

CLAIMS

8 8.1 In order recover under this insurance the Assured must have an insurable inter- est in the subject- matter insured at the time of th e loss. *Insurable Interest Clause*

8.2 Subject to 8.1 above the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9 9.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Increased value Clause*

In the event of claims the Assued shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

9.2 Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurances covering the loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insur-ance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured.

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

10 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISING LOSSES

11 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recov- erable hereunder *Duty of Assured Clause*

11.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or min-imising such loss, and

11.2 to ensure that all rights againts carriers, bailees or other third parties are proper-ly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimbures the Assured for any charges properly and rea-sonably incurred in pursuance of these duties.

12 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptent of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

13 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTIVE

14 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Law and Practice Clause*

Note: It is necessary for the Assured when they become awere of an event which is "held covered" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent unpon compliance with this obligation.

CL.255